

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๗๓๔ - ๗๓๕/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๘๓ - ๕๘๔/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๗๓๔/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๘๓/๒๕๕๑

ระหว่าง { นายสุวัฒน์ พรหมศิริ ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(อุทธรณ์คำพิพากษา)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๗๓๕/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๘๔/๒๕๕๑

ระหว่าง { นายอัมพร เข้มทอง ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ผู้ถูกฟ้องคดี



/เรื่อง...

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๘/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๑๑๓/๒๕๕๐ และคดีหมายเลขดำที่ ๕๙/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๑๑๔/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครศรีธรรมราช) ซึ่งคดีทั้งสองสำนวนนี้เป็นคดีที่โอนมาจากศาลปกครองสงขลาตามข้อ ๘๑ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ และศาลสั่งรวมคดีเข้าด้วยกันแล้ว โดยให้สำนวนคดีหมายเลขดำที่ ๕๘/๒๕๔๖ เป็นสำนวนคดีหลัก เพื่อความสะดวกแก่การพิจารณา ให้เรียกนายสุวัฒน์ พรหมศิริ ผู้ฟ้องคดีในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ ๕๘/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๑๑๓/๒๕๕๐ ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกนายอัมพร เข้มทอง ผู้ฟ้องคดีในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ ๕๙/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๑๑๔/๒๕๕๐ ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และให้เรียกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสำนวนว่าผู้ถูกฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งที่ ๕๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๑๗๔๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ เป็นเงินคนละ ๒๕,๘๓๒.๘๐ บาท กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการปรับถมดินบริเวณที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดี และตรวจรับงานจ้างดังกล่าวว่าผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา แต่ภายหลังมีการตรวจพบว่าปริมาณดินที่ผู้รับจ้างนำไปปรับถมพื้นที่ไม่ครบถ้วนตามสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกตรวจงานจ้างพร้อมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างแล้ว เห็นว่างานจ้างดังกล่าวถูกต้องและปริมาณดินครบถ้วน ประกอบกับผู้ควบคุมงานมีบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงตรวจรับงานจ้างรายนี้ไว้ ทั้งนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ออกตรวจงานจ้างในระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินการถมดิน เนื่องจากผู้ควบคุมงานไม่ได้รายงานโต้แย้งในรายงานประจำสัปดาห์ว่า โครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีแต่อย่างใด สาเหตุที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดต่าง ๆ เข้าไป



/ตรวจสอบ...

ตรวจสอบแล้วพบว่าปริมาณดินขาดหายไปรวมทั้งผลการตรวจสอบจำนวนปริมาณดินที่ขาดของคณะกรรมการแต่ละชุดไม่ตรงกัน นั้น เนื่องจากการตรวจสอบพื้นที่ภายหลังจากการถมดินเสร็จแล้ว และต่อมารกรมทางหลวงดำเนินการยกระดับถนนหน้าที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงว่า สภาพแวดล้อมเดิมของพื้นที่ก่อนปรับถมดินมีลักษณะเป็นป่าทึบและเนินเขาสูงชันมีความลาดเอียงมาก ต้องปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ให้เป็นที่ราบ ปริมาณดินที่ผู้รับจ้างนำไปถมจึงครบถ้วน ไม่ได้ขาดหายไปแต่อย่างใด

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำสั่งที่ ๕๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายสุริยาพรหมอินทร์ ประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีในขณะนั้นทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๓ ว่าจ้างนายประภาส หิตช่วย ทำงานโครงการบุกเบิกปรับถมดินที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน ๕ ไร่ หนึ่งนาณีส ๑.๔๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยพร้อมบดอัดแน่นปริมาณดิน ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในราคา ๓๑๐,๐๐๐ บาท โดยในการดำเนินการจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งที่ ๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง มีนายสุทัศน์ ทองปลอด เป็นประธานกรรมการ และผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นกรรมการ (ขณะนั้นบุคคลทั้งสามดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดี) รวมทั้งแต่งตั้งนายออสमान ศิริภานนท์ ตำแหน่งนายช่างโยธา เป็นผู้ควบคุมงาน เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จและส่งมอบงานตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานดังกล่าวไว้ว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว ต่อมามีการเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นนายสำเนา อินทร์สุข ซึ่งเห็นว่าการจ้างงานดังกล่าวน่าจะมีการทุจริต จึงร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งให้โยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบปริมาณดินที่ผู้รับจ้างนำไปถมตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบันทึกที่ สฎ ๐๐๒๓/๑๔๗๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสรุปว่า จากการสำรวจพื้นที่ระดับการถมดินและการตัดดิน สามารถคำนวณปริมาตรงานดินได้ คือ งานถมดินประมาณ ๕๖๗ ลูกบาศก์เมตร และงานดินตัดประมาณ ๓,๐๕๖ ลูกบาศก์เมตร โดยดินที่ถมไม่ครบจำนวนตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และที่ ๑๐๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ



/ทางละเมิด...

ทางละเมิดในกรณีดังกล่าวขึ้น ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีบันทึกลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดพร้อมเสนอความเห็นต่อประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีโดยสรุปว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว เนื่องจากนายออสมาน ศิริภานนท์ ในฐานะผู้ควบคุมงาน มีบันทึกเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า งานจ้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง แต่จากการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปริมาณดินที่ผู้รับจ้างขนย้ายไปปรับถมพื้นที่ไม่ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง โดยขาดหายไป ๔,๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร และมีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเต็มจำนวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อได้ประมาณการดินถมเกรดแต่งพร้อมบดอัดไว้ลูกบาศก์เมตรละ ๒๘ บาท จึงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องสูญเสียเงินจำนวน ๑๒๙,๑๖๔ บาท การกระทำดังกล่าวของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งนายวัฒนพงศ์ อนันตศักดิ์ ปลัดของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปของผู้ถูกฟ้องคดี จัดทำเอกสารประกาศสอบราคาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง มีพฤติการณ์เป็นเสมือนผู้รับจ้าง โดยเอาชื่อบริษัทมาบังหน้าเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์และทำให้ทางราชการเสียหาย จะต้องรับผิดชอบทางละเมิดด้วย ตลอดจนนายสุริยา พรหมอินทร์ ประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดี ในขณะนั้น กระทำการในหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อและอนุมัติเบิกเงินทำให้ทางราชการเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบทางละเมิดด้วยเช่นกัน สมควรให้ผู้ควบคุมงานชดเชยค่าสินไหมทดแทน ๓ ส่วน เป็นเงิน ๓๕,๒๒๖.๕๕ บาท ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างชดเชยคนละ ๒ ส่วน เป็นเงิน ๒๓,๔๘๔.๓๖ บาท ให้นายวัฒนพงศ์ อนันตศักดิ์ และนายสุริยา พรหมอินทร์ ชดเชยคนละ ๑ ส่วน เป็นเงิน ๑๑,๗๔๒.๑๘ บาท หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องที่กระทำละเมิดชดเชยค่าเสียหาย พร้อมทั้งรายงานให้กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังเพื่อทำการตรวจสอบ กรมบัญชีกลางเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่ยุติ จึงสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๖๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพิ่มเติมและรายงานไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว ซึ่งต่อมากรมบัญชีกลางมีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๑๗๔๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการ โดยเฉพาะในส่วน of คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นกรรมการอยู่นั้น กรมบัญชีกลางมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่



/จะต้องตรวจ...

จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับจ้างและใบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน โดยละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อสัญญา มิใช่เพียงแต่ตรวจใบรายงานการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อสัญญาหรือไม่ ประกอบกับนายออสมาน ศิริภานนท์ ผู้ควบคุมงาน ยังเป็นพนักงานใหม่ อยู่ระหว่างฝึกทดลองปฏิบัติราชการ สมควรที่จะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของโครงการดังกล่าวก่อนมีการรับมอบงานไปแล้วเสร็จอีกชั้นหนึ่ง แต่หาได้กระทำไม่ กลับเชื่อถือรายงานผู้ควบคุมงานโดยมิได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ พฤติการณ์ดังกล่าวทำให้เชื่อได้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างขาดความระมัดระวัง ขาดการตรวจสอบที่ถูกต้องตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเช่นนั้น ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทำโดยประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้อรรถประโยชน์ ๖๐ ของความเสียหาย ๑๒๙,๑๖๔ บาท คิดเป็นจำนวนเงิน ๗๗,๔๘๙.๔๐ บาท โดยให้แต่ละคนรับผิดชอบเป็นส่วนละเท่า ๆ กัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๕๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ ยกเลิกคำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ พร้อมแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องละเมิดในกรณีดังกล่าวชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้ชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินคนละ ๒๕,๙๓๒.๘๐ บาท สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ควบคุมงานไม่ได้รายงานโต้แย้งในรายงานประจำสัปดาห์ว่าโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี จึงไม่ได้ออกตรวจงานจ้างในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง มีหน้าที่ต้องตรวจรับงานจ้างที่เป็นความจริงให้ตรงกับสัญญาจ้าง โดยต้องออกไปตรวจสอบสถานที่จริง มิใช่นั่งอยู่ในสถานที่ทำงานและตรวจเฉพาะรายงานผลของผู้ตรวจงานเท่านั้น ดังจะเห็นจาก สัญญาจ้างข้อ ๑๓ ได้กำหนดอนุญาตให้คณะกรรมการผู้ตรวจงานจ้าง ผู้ควบคุมเข้าตรวจสอบ และควบคุมงานในระหว่างดำเนินการได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้เข้าไปตรวจพื้นที่ และปฏิบัติหน้าที่เพียงแต่ตรวจดูรายงานของผู้ควบคุมงานและข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตรวจรายงานของผู้ควบคุมงานแล้วก็ไม่เคยเรียกผู้ควบคุมงานมาสอบถาม ถึงรายงานการตรวจงานว่า เข้าไปตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างหรือไม่อย่างไร เพราะ ถ้าผู้ควบคุมงานแจ้งว่าไม่ได้เข้าไปตรวจงาน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอาจสั่งให้เข้าไปตรวจงานได้ เพื่อป้องกันความเสียหาย แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็มิได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นการทำงานด้วยความประมาทอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี การที่



/ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง...

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าได้ทำงานอย่างครบถ้วน โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากผู้ชำนาญงาน นั้น ย่อมเป็นไปได้ เพราะผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิใช่ผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ จึงจะ ยืนยันว่าปริมาณดินถูกต้องไม่ได้ แม้แต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองเมื่อได้รับการร้องเรียน ยังขอให้โยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้มีความรู้ในเรื่องนี้ไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว อย่างละเอียด จึงพบว่าปริมาณดินที่ถมไม่ครบถ้วนตามสัญญา ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อ้างว่าดินที่ถมครบถ้วน และกรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างถนนทำให้ดินแตกต่างกันไป นั้น จึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะการคำนวณปริมาณดินที่ถมของโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ต้องคำนวณจากพื้นที่ตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะออกคำสั่งที่ ๕๐/๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดถึง ๓ ครั้ง คือ คำสั่ง ที่ ๕๙/๒๕๔๔ คำสั่งที่ ๑๐๗/๒๕๔๔ และคำสั่งที่ ๖๖/๒๕๔๕ ตามที่กรมบัญชีกลางให้สอบเพิ่มเติม คณะกรรมการได้กลับกรองข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานแล้ว จึงยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นผู้ทำละเมิดด้วย ดังจะเห็นจากการแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของกรมบัญชีกลาง จะระบุบุคคลที่ไม่ต้องรับผิดชอบถึง ๓ คน แต่สำหรับผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบ ตามหลักฐานที่ระบุว่าได้กระทำโดยละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยเฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีได้ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับจ้างและใบรายงานการปฏิบัติงาน ของผู้ควบคุมงานโดยละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามสัญญา มิใช่เพียงแต่ ตรวจใบรายงานการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อสัญญาหรือไม่ ประกอบกับนายออสมาน ศิริภานนท์ ผู้ควบคุมงาน ยังเป็นพนักงานใหม่ อยู่ระหว่างทดลองฝึกงานสมควรได้รับการช่วยเหลือหรือ มาตรการอื่นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคัดค้านคำให้การว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๔๘ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหน้าที่ ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับรูปแบบรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ จึงเห็นได้ว่า ตามระเบียบข้อดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการไปออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา นอกจากมีพฤติการณ์พิเศษตาม (๒) ในระเบียบข้อดังกล่าว คือ เมื่อ ดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัย หรือกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา เมื่อตามรายงานของผู้ควบคุมงาน ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่ข้อสงสัยหรือกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาช่างไม่น่าจะเป็นไปได้แล้ว



/แต่ในรายงาน...

แต่ในรายงานดังกล่าวได้รายงานเหตุในลักษณะปกติ ปรากฏรายละเอียดตามแบบรายงานผลการปฏิบัติประจำวันและรายงานผลการปฏิบัติประจำสัปดาห์ ดังนั้นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่แต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบแล้ว การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่เป็นการประมาทเลินเล่อ อันทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่านายออสมาน ศิริภานนท์ เป็นพนักงานใหม่สมควรได้รับการช่วยเหลือจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น นายออสมานเป็นข้าราชการได้มาจากการสอบคัดเลือก กลั่นกรอง และผ่านการอบรม มีคุณวุฒิทางการศึกษา มากกว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และย่อมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาข้างอยู่แล้ว หากการใดที่นายออสมานกระทำผิดไปเพราะเป็นพนักงานใหม่ ก็หาใช่ความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ แต่จะต้องเป็นการรับผิดชอบหน่วยงานต้นสังกัดมากกว่า เพราะอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันไว้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจจะไปก้าวล่วงได้ ทั้งข้อที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าทำงานอย่างครบถ้วนโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากผู้ชำนาญงานนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในการนี้ จึงจะยืนยันว่าปริมาณดินถูกต้องไม่ได้ นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะไม่ได้เป็นผู้ชำนาญการเกี่ยวกับเรื่องการนี้ก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ได้รับการพิจารณาและแต่งตั้งมาโดยชอบ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ในการตรวจรับงานจ้างก็มีการดำเนินการเป็นคณะตรวจสอบปริมาณดินถมและเนืองงานแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามแบบตามสัญญา จึงตรวจรับงานไว้ และขณะที่ตรวจรับนั้นเป็นปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สภาพภูมิทัศน์ขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตรวจรับงานกับสภาพภูมิทัศน์ขณะที่มีการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีต่างกันมาก และการตรวจสอบปริมาณดินของผู้ถูกฟ้องคดี โดยโยธาธิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕) กับการตรวจสอบโดยกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี (ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔) ปรากฏว่าปริมาณการตรวจต่างกันเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ระยะเวลาการตรวจสอบห่างกันเพียงประมาณ ๑ ปี จึงไม่น่าเชื่อถือว่าทั้งสองหน่วยงานนั้นจะตรวจปริมาณดินถมและเนืองงานตามสัญญาได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและตามหลักวิชาการ

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ตามคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง น่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อน เข้าใจผิดต่อข้อกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๔๘ ซึ่งได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและพฤติการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับรูปแบบรายละเอียดและ



/ข้อกำหนด...

ข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ จึงเห็นได้ว่าระเบียบกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องตรวจสอบเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานด้วย เนื่องจากระเบียบใช้คำว่า “และ” เหตุการณ์แวดล้อม ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตรวจเฉพาะรายงานเพียงอย่างเดียวโดยไม่ออกไปตรวจสอบเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมรายงานก่อนมีการรับมอบงาน ต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวอันเป็นการกระทำละเมิด การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าได้ตรวจสอบรายงานของผู้ควบคุมงานแล้ว เมื่อไม่มีข้อสงสัยจึงไม่ออกไปตรวจดู เป็นข้อกล่าวอ้างที่ผิดไปจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น เพราะหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ออกไปตรวจดูเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมรายงานแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่ารายงานของผู้ควบคุมงานถูกต้องตรงกับความเป็นจริงของสัญญา นอกจากนี้ ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ยอมรับข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองตรวจสอบรายงานเมื่อมีการส่งมอบงานแล้ว ซึ่งหมายความว่างานทำเสร็จแล้วจึงออกไปดู แสดงให้เห็นชัดขึ้นไปอีกว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้เอาใจใส่ต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ละเลยต่อการทำงาน เพราะเมื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก็ต้องออกไปตรวจสอบเหตุการณ์แวดล้อมด้วย มิใช่ตรวจสอบเฉพาะรายงานโดยมิได้ตรวจสอบเหตุการณ์แวดล้อมตามที่ผู้ควบคุมงานรายงาน เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นต้องถือว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท ตรงกับความเห็นของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้กล่าวอ้างว่า การที่นายออสมาน ศิริภานนท์ กระทำความผิดเพราะเป็นพนักงานใหม่แล้วผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ เพียงแต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่านายออสมาน ศิริภานนท์ เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่อาจไม่เหมือนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติมานาน เมื่อนายออสมาน ส่งมอบรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองน่าจะใช้ความระมัดระวังให้มากกว่าปกติเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่างานที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับมอบมาเกิดบกพร่องเพราะผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ก็ต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองกระทำโดยประมาท การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า การตรวจสอบของโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับการตรวจสอบโดยกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี ปรากฏว่าปริมาณดินที่ตรวจได้ต่างกันเป็นจำนวนมาก จึงไม่น่าเชื่อว่าสองหน่วยงานจะต้องสอบประมาณที่ดินที่ถมและเนืองงานตามสัญญาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและตามวิชาการ นั้น โยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยงานของรัฐ มีโยธาธิการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการ บังคับบัญชารับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ระเบียบของทางราชการ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และเจ้าหน้าที่



/ได้ผ่านการ...

ได้ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความสามารถอย่างดี มิฉะนั้น คงไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น การทำงานของโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีย่อมไม่ผิดพลาด เช่นเดียวกับคดีนี้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งให้โยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกไปตรวจสอบที่ดินที่มีการร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่าน่าจะมีการทุจริตตามสัญญาจ้างโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีส่วนได้เสียกับคู่สัญญา เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ไปตรวจสอบที่ดินตามสัญญาจ้าง ก็ออกไปตรวจสอบ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ การตรวจก็เป็นไปตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องชัดเจน และทำหลักฐานการตรวจสอบไว้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าการตรวจสอบไม่น่าจะถูกต้อง จึงเป็นคำกล่าวอ้างแบบลอย ๆ เพราะมิได้หลักฐานมาสนับสนุนและแสดงเหตุผลว่า ที่อ้างว่าไม่ถูกต้องเพราะเหตุใด คำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ

ศาลแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งสำนวนการสอบสวนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความรับผิดชอบละเมิดกรณีดังกล่าวมาให้ศาลเพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และที่ ๑๐๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ นั้น คณะกรรมการดังกล่าวรวบรวมพยานหลักฐานเป็นเอกสารทั้งสิ้น ๒๑ รายการ โดยไม่ได้สอบปากคำพยานบุคคลใด ๆ ไว้ แต่ได้นำบันทึกปากคำ (ป.ค. ๑๔) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ทำการสอบสวนไว้ มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการตรวจการจ้าง นั้น ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไว้ตรงกันว่า ในการดำเนินการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของผู้ควบคุมงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยตรวจสอบกับแบบแปลนและข้อกำหนดในสัญญาเป็นรายสัปดาห์ ไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่ทำงานทุกวัน และไม่สามารถสังเกตข้อบกพร่องได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ดังกล่าวลาดเอียงทำให้ตรวจสอบปริมาณดินถมลำบาก แต่ผู้ควบคุมงานรายงานว่าเป็นไปตามแบบแปลน สำหรับนายสุทัศน์ ทองปลอด ซึ่งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจการจ้างชุดเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่า ได้ตรวจสอบหลักฐานวัดระยะที่ดินจำนวน ๕ ไร่ โดยนำหลักฐานที่ดินพร้อมข้างรังวัดที่ดิน กับกรรมการตรวจการจ้างอีก ๒ คน วัดระยะได้ถูกต้อง



/เรียบร้อย...

เรียบร้อยตามแบบแปลนของช่างควบคุมงานและข้อกำหนดในสัญญาเกือบทุกวัน เนื่องจากบ้านพักอยู่ใกล้บริเวณโครงการ สภาพดินเดิมเป็นเนินเขาลาดชัน ทำให้ยากในการประเมินปริมาณดิน เนื่องจากแต่ละสัดส่วนของชั้นดินเดิมมีสภาพสูงต่ำที่ไม่เท่ากัน โดยส่วนที่สูงสุดกับต่ำสุดแตกต่างกันประมาณ ๑๒ เมตร และใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบการตัดดินจากที่สูงลงมาปรับถมบริเวณต่ำสุดให้ได้ระดับ โดยใช้รถดักและรถบรรทุกขนย้ายดินลงมาถมบริเวณที่ต่ำให้ได้ระดับเท่าแบบแปลน ตรวจสอบดินตามปริมาณดินขนย้ายแล้วนำมาถมบดอัดแน่นในที่ต่ำลงมาครบตามจำนวนปริมาณดิน ซึ่งไม่เหมือนกับการถมดินบดอัดแน่นในพื้นที่ราบ ส่วนการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๖๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ นั้น คณะกรรมการดังกล่าวรวบรวมพยานหลักฐานตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้สอบเพิ่มเติม โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนายสุทัศน์ ทองปลอด ให้ถ้อยคำยืนยันตามคำให้การเดิมที่เคยให้ไว้ต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และให้ถ้อยคำเพิ่มเติมตรงกันว่า ในการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว บุคคลทั้งสามตรวจสอบตามรายงานของช่างควบคุมงาน และไปตรวจสอบด้วยสายตาแล้วเห็นว่าปริมาณดินถูกต้องตามรายงานของช่างควบคุมงานและของโครงการ จึงมีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ เสนอรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๕๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และที่ ๑๐๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ยกเว้นจำนวนเงินค่าเสียหายที่ผู้กระทำละเมิดแต่ละคนจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งแตกต่างกัน เนื่องจากผู้มีส่วนกระทำละเมิดในกรณีดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคำสั่งศาลว่า ตามที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๕๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และที่ ๑๐๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ได้สรุปผลการสอบสวนว่าปริมาณดินที่ผู้รับจ้างนำไปปรับถมบริเวณที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง โดยขาดหายไปประมาณ ๔,๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งประมาณการค่าความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๒๙,๑๖๔ บาท นั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า ขณะนั้นให้ผู้ใดหรือหน่วยงานใดเข้าไปตรวจสอบปริมาณดินที่ถมดังกล่าว คงมีเฉพาะบันทึกสรุปข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ลงวันที่



/๓๐ กรกฎาคม...

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ส่วนผลการตรวจสอบปริมาณดินของโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามบันทึกข้อความสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๒๓/๑๔๗๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ นั้น เป็นการดำเนินการภายหลังจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดสรุปผลการสอบสวนไปให้กระทรวงการคลังแล้ว และกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังขอหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อสรุปผล การพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอความร่วมมือให้โยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าไปตรวจสอบ ปริมาณดินดังกล่าว พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดใหม่ ตามคำสั่งที่ ๖๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวสอบสวน และหาหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จแล้ว จึงจัดส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ต่อมากรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๑๗๔๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ แจ้งผลพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดี ดำเนินการตามระเบียบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกคำสั่งที่ ๕๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ ให้ผู้กระทำผิดตามสรุปผลของกรมบัญชีกลางชดเชยค่าเสียหายตามจำนวนที่กรมบัญชีกลาง ระบุไว้ในหนังสือดังกล่าว ทั้งนี้ นายสำเนา อินทรสุข ที่เป็นผู้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานีเพื่อให้ตรวจสอบงานจ้างดังกล่าว ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ไซ่ประธานกรรมการบริหารตามคำให้การเดิม

กรมบัญชีกลางชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลว่า ในการแจ้งผลการพิจารณา ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๑๗๔๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ กรมบัญชีกลางรับฟังข้อเท็จจริงจากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดที่รายงาน ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ได้ทำการตรวจสอบสภาพดินเดิมและบริเวณขนย้ายดินไปปรับถมบริเวณเดียวกัน ในพื้นที่ ๕ ไร่ พบว่าปริมาณดินที่ขนย้ายมีเพียง ๖,๕๘๗ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปริมาณดินขนย้าย ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง (ปริมาณ ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ประมาณ ๔,๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร (๑๑,๒๐๐ - ๖,๕๘๗) และประมาณราคาดินถมเกรดแต่งพร้อมบดอัดลูกบาศก์เมตรละ ๒๘ บาท คิดเป็นค่าเสียหาย จำนวน ๑๒๙,๑๖๔ บาท (๔,๖๑๓ x ๒๘) ซึ่งกรมบัญชีกลางเห็นว่า การพิสูจน์ความเสียหายของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดดังกล่าว ขาดต้นสมเหตุสมผลปราศจากข้อสงสัยและน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงได้รับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นพยานยืนยันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการ กระทำละเมิดดังกล่าว ส่วนผลการตรวจสอบปริมาณดินที่ผู้รับจ้างนำไปปรับถมพื้นที่ที่เกิดเหตุ



/ตามบันทึก...

ตามบันทึกข้อความของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๒๓/๑๔๗๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ นั้น กรมบัญชีกลางนำมาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบแล้ว เห็นว่า วิธีการคำนวณของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบโดยการวัดขนาดของพื้นที่และวัดความสูงต่างของดินเดิมกับดินถมโดยใช้กล้องระดับ ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากดินมีการบดอัดไม่เท่ากัน โดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คำนวณปริมาณดินได้ ๓,๖๒๓ ลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปริมาณดินตามสัญญาจ้างถึง ๗,๕๗๗ ลูกบาศก์เมตร (๑๑,๒๐๐ - ๓,๖๒๓) คิดเป็นเงิน ๒๑๒,๑๕๖ บาท (๗,๕๗๗ x ๒๘) อาจเกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ประกอบกับกรมบัญชีกลางเห็นว่า การคำนวณของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดมีความเหมาะสมและใกล้เคียงกับความจริงมากกว่า จึงมิได้นำผลการคำนวณของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาพิจารณาเป็นค่าเสียหาย

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการตรวจรับงานก่อสร้าง นั้น ข้อ ๔๘ (๓) และ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบในเวลาที่ได้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ซึ่งอาจเป็นกรณีแล้วเสร็จในเนื้อหาทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่ลักษณะของงานก่อสร้างตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง โดยมีได้บังคับให้คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องออกไปตรวจงานจ้างในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังปฏิบัติงานแต่อย่างใด เพียงแต่ในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังปฏิบัติงานอยู่นั้นข้อ ๔๘ (๑) และ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ มิได้บังคับให้คณะกรรมการต้องออกไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ทำงานจ้างแต่อย่างใด คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ทำงานจ้าง ต่อเมื่อปรากฏตามรายงานของผู้ควบคุมงานว่ามีข้อสงสัยหรือเห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ออกตรวจงานจ้างในระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินการถมดิน เนื่องจากผู้ควบคุมงานไม่ได้รายงานในรายงานประจำสัปดาห์ว่า งานจ้างดังกล่าวมีข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีแต่อย่างใด จึงเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ แต่ในขณะเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตรวจสอบเฉพาะใบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเพียงอย่างเดียว โดยไม่ออกไปตรวจสอบเหตุการณ์



/แวดล้อม...

แวดล้อมที่ผู้ควบคุมรายงานก่อนมีการรับมอบงาน ถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว นั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีหมายถึงกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ออกตรวจงานจ้างในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการถมดินแล้ว ก็ย่อมไม่สามารถรับฟังได้เช่นกัน เว้นแต่ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ทำงานจ้าง คงตรวจสอบเฉพาะใบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงานรายงานเท่านั้น จึงจะถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวได้ อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะออกตรวจงานจ้างในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการถมดินหรือไม่ก็มิได้เป็นสาเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายในกรณีดังกล่าว เพราะแม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะออกตรวจงานจ้างในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการถมดินก็ตาม ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าปริมาณดินที่ผู้รับจ้างนำไปถมพื้นที่มีจำนวนครบถ้วนตามสัญญาหรือไม่ เว้นแต่จะไปตรวจ ณ สถานที่ทำงานจ้างตลอดเวลาหรือทุกวัน ซึ่งระเบียบดังกล่าวกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานโดยตรงอยู่แล้ว หาใช่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ ประกอบกับงานจ้างตามโครงการบุกเบิกปรับถมดินที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจ้างทำงานในคราวเดียวเสร็จหรือเป็นงานงวดเดียว ดังนั้น ปริมาณดินที่ผู้รับจ้างนำไปถมพื้นที่จะมีจำนวนครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือไม่ จึงสามารถพิสูจน์ทราบได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างทำงานเสร็จแล้ว ปัญหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายในกรณีนี้หรือไม่จึงขึ้นอยู่กับผลการตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองยืนยันว่า เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกตรวจงานจ้างพร้อมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างแล้วเห็นว่าการจ้างดังกล่าวถูกต้องและปริมาณดินครบถ้วน ประกอบกับผู้ควบคุมงานมีบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงตรวจรับงานจ้างรายนี้ไว้และในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าวก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดโต้แย้งว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ทำงานจ้างเมื่อมีการส่งมอบงานดังกล่าว กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ ณ สถานที่ทำงานจ้างแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามข้อโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวข้างต้น



/กรณี...

กรณีมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตรวจงานจ้างด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งตามความเห็นดังกล่าว หรือไม่ ในปัญหานี้เห็นว่า คำให้การของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนายสุทัศน์ ทองปลอด กรรมการตรวจการจ้าง ที่ให้ไว้ต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตรงกันว่า ในการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบตามรายงานของช่างควบคุมงานและออกไปตรวจสอบด้วยสายตาแล้ว เห็นว่า ปริมาณดินถูกต้องตามรายงานของช่างควบคุมงานและของโครงการ โดยเฉพาะนายสุทัศน์ ทองปลอด ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจงานจ้างว่า ทำการตรวจสอบวัดระยะที่ดินจำนวน ๕ ไร่ โดยนำหลักฐานที่ดินพร้อมช่างรังวัดกับกรรมการตรวจการจ้างอีก ๒ คน วัดระยะได้ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบแปลนของช่างควบคุมงานและข้อกำหนดในสัญญาเกือบทุกวัน เนื่องจากบ้านพักอยู่ใกล้กับบริเวณโครงการ แต่โดยที่สภาพดินเดิมเป็นเขาลาดชัน ชั้นดินเดิมมีสภาพสูงต่ำไม่เท่ากันโดยส่วนสูงสุดกับต่ำสุดแตกต่างกันประมาณ ๑๒ เมตร การประเมินปริมาณดินจึงทำได้ยาก คณะกรรมการจึงใช้วิธีตรวจสอบโดยการตัดดินจากที่สูงลงมาปรับถมบริเวณต่ำสุดให้ได้ระดับ โดยใช้รถดักและรถบรรทุกขนย้ายดินลงมาถมบริเวณต่ำให้ได้ระดับเท่าแบบแปลนทำการตรวจสอบดินตามปริมาณดินขนย้ายแล้วนำมาถมบดอัดแน่นในที่ต่ำลงมารอบตามจำนวนปริมาณดิน แสดงให้เห็นว่า ในการตรวจรับงานจ้างมีการตรวจสอบปริมาณดินที่ผู้รับจ้างปรับถมพื้นที่แล้ว เมื่อเห็นว่าได้ระดับตามแบบแปลนและถูกต้องตามรายงานของผู้ควบคุมงานจึงตรวจรับไว้ แม้เป็นการตรวจสอบด้วยสายตาโดยมิได้ใช้หลักวิชาการเหมือนเช่นกรณีของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ตาม แต่เห็นว่าบุคคลที่อยู่ในภาวะเช่นเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งไม่มีความรู้ทางด้านช่าง ย่อมใช้วิธีการตรวจสอบที่ไม่แตกต่างจากผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยเฉพาะเมื่อผู้ควบคุมงานซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างและมีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานอยู่ทุกวัน รายงานว่าเนื่องจากถูกต้องตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ย่อมเชื่อตามรายงานนั้น เว้นแต่จะเห็นความแตกต่างของปริมาณดินที่ถมกับแบบแปลนของสัญญาอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า สถานที่ก่อสร้างเดิมมีสภาพพื้นที่เป็นเนินเขาลาดชัน ทำให้ตรวจสอบปริมาณดินถมได้ยาก ประกอบกับผลการตรวจสอบปริมาณดินถมของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดที่ระบุว่า ปริมาณดินขาดหายไปประมาณ ๔,๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร นั้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดทำการตรวจสอบด้วยวิธีใด ซึ่งเมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่สามารถชี้แจงหรือแสดง



/พยานหลักฐาน...

พยานหลักฐานต่อศาลได้ ส่วนผลการตรวจสอบปริมาณดินถมของสำนักงานโยธาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามบันทึกข้อความ ที่ ๐๐๒๓/๑๔๗๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ นั้น ปรากฏว่ามีจำนวนแตกต่างกับผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและกรมบัญชีกลางไม่ได้
นำผลการตรวจสอบของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีดังกล่าวไปพิจารณาเป็น
ค่าเสียหายในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด จึงรับฟังได้ว่า การตรวจสอบปริมาณดินที่ผู้รับจ้าง
นำไปปรับถมพื้นที่ดังกล่าวสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านช่างแล้วน่าจะกระทำได้อย่างตามที่
ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างจริง เพราะแม้แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณดินให้
ชัดเจนแน่นอนได้ ทั้งยังให้การด้วยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าทำงานอย่างครบถ้วน
โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากผู้ชำนาญงานนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในการนี้ จึงจะยืนยันว่าปริมาณดินถูกต้องไม่ได้ ซึ่งเท่ากับ
ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าการที่จะตรวจสอบปริมาณดินดังกล่าวให้ถูกต้องได้ ต้องอาศัย
ผู้ชำนาญการเท่านั้น ส่วนกรณีที่กรมบัญชีกลางมีความเห็นว่า นายออสมาน ศิริภานนท์
ผู้ควบคุมงาน ยังเป็นพนักงานใหม่และอยู่ระหว่างฝึกทดลองปฏิบัติราชการ สมควรที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของโครงการดังกล่าวก่อนมีการ
รับมอบงานอีกชั้นหนึ่ง นั้น เห็นว่า ตามข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดว่า ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งให้
ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตาม
ลักษณะของงานก่อสร้างจากพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ตามที่ได้รับคามยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ อันแสดงให้เห็นว่า ในการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างนั้น
ระเบียบข้างต้นกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานที่จะแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า ต้องเป็น
ผู้มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างที่จ้าง กรมบัญชีกลางหรือ
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงย่อมไม่อาจอ้างเหตุที่ผู้ควบคุมงานขาดความรู้ความชำนาญเพื่อนำมาพิจารณา
ให้เป็นผลเสียแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ เพราะหากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่านายออสมาน ศิริภานนท์
ขาดความรู้ความชำนาญในงานดังกล่าวแล้ว ก็สมควรที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีความรู้ความชำนาญ
เป็นผู้ควบคุมงานนั้นแทน ซึ่งระเบียบดังกล่าวยังกำหนดให้สามารถแต่งตั้งจากข้าราชการ
หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ แม้กระทั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ ๒๒
ระเบียบดังกล่าว ก็กำหนดให้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเช่นว่านั้น



/เข้าร่วม...

เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีหาได้ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวไม่ ดังนั้น เมื่อรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองตรวจรับงานจ้างดังกล่าวโดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและกระทำไปตามกำลังความรู้ความสามารถของตนแล้ว หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้น จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายจริงก็ไม่อาจถือได้ว่าเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อได้วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งยังมิได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นที่คู่กรณีโต้แย้งกันเกี่ยวกับปริมาณดินที่ผู้รับจ้างนำไปปรับถมพื้นที่มีจำนวนครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือไม่ หรือผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายจริงหรือไม่อีกต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งที่ ๕๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ตามความเห็นของกรมบัญชีกลางที่เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๕๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งดังกล่าว

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์และแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถที่จะกล่าวอ้างได้ว่าอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ให้อำนาจคณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถระบุเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่าง และกรณีที่กรรมการตรวจงานจ้างรายใดที่ไม่ยอมรับงานจ้าง สามารถทำความเห็นแย้งไว้ได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้แย้งไว้และยินยอมลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้าง โดยไม่ได้แย้งใด ๆ เลย ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมากเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการไปจนราชการเสียหาย ซึ่งตามวิสัยและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ไม่ใช่รอดูเพียงบันทึกของช่างควบคุมงานว่าถูกต้องแล้วลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างจะต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจการจ้าง และจะต้องตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญากรณีที่มิข้อสงสัยสามารถโต้แย้งได้ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองใช้เป็นข้ออ้างว่าเป็นเรื่องเกินความสามารถและอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



/สามารถ...

สามารถโต้แย้งได้เมื่อเห็นว่าปริมาณดินไม่ครบตามสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เข้าไปตรวจพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เพียงแต่ตรวจสอบดูรายงานของผู้ควบคุมงานแล้ว ไม่เคยเรียกผู้ควบคุมงานมาสอบถามซึ่งตามที่มีการร้องเรียนในขณะนั้นต้องมีคนทักท้วงการทำงานบ้าง และสามารถเรียกผู้ควบคุมงานมาสอบถามถึงรายงานการตรวจงานว่า ได้เข้าไปตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างหรือไม่ อย่างไร เพราะถ้าผู้ควบคุมงานแจ้งว่าไม่ได้เข้าไปตรวจงาน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอาจสั่งให้เข้าไปตรวจงานเพื่อป้องกันความเสียหาย แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นการทำงานด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมากได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าได้ทำงานอย่างครบถ้วนโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากผู้ชำนาญงาน นั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิใช่ผู้ชำนาญหรือเชี่ยวชาญในด้านนี้ จึงยินยอมว่าปริมาณดินถูกต้องไม่ได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าปริมาณดินที่ถมครบถ้วน จึงไม่อาจพ้นความรับผิดชอบละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๕๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ จึงชอบด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วย

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๔๘ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยได้ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ตามระเบียบโดยเคร่งครัด และเนื่องจากการดำเนินการตามข้อ ๔๘ (๑) ของระเบียบดังกล่าวไม่มีประเด็นหรือข้อสงสัย จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างของโครงการดังกล่าวตามข้อ ๔๘ (๒) ของระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งคณะได้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างจริงโดยเคร่งครัดภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ มิได้นิ่งนอนในที่ทำงานและตรวจเฉพาะใบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง อีกทั้ง เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว และได้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ในประเด็นนี้ตรวจสอบจากใบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน



/และออกตรวจ...

และออกตรวจสถานที่ก่อสร้างแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา จึงไม่มีกรรมการตรวจการจ้างใดไม่ยอมรับงาน จึงไม่จำเป็นต้องทำ ความเห็นแย้ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบทุกประการ โดยที่ในระเบียบมิได้บังคับให้คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องออกไปตรวจงานจ้างในขณะที่ ผู้รับจ้างกำลังปฏิบัติงานแต่อย่างใด เพียงแต่ในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังปฏิบัติงานอยู่นั้น กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม ที่ผู้ควบคุมงานรายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ มิได้บังคับให้คณะกรรมการต้องออกไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ทำงานจ้าง แต่อย่างใด เพราะมีผู้ควบคุมงานควบคุมงานจ้างดังกล่าวโดยใกล้ชิดอยู่แล้ว คณะกรรมการ ดังกล่าวจะต้องออกไปตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ก็ต่อเมื่อปรากฏตามรายงานของ ผู้ควบคุมงานว่ามีข้อสงสัยหรือเห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น และข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ออกตรวจงานจ้างในระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินการถมดิน เนื่องจากผู้ควบคุมงาน ไม่ได้รายงานในรายงานประจำสัปดาห์ว่า งานจ้างดังกล่าวมีข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลัก วิชาการช่างแต่อย่างใด ขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษายกคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ต่อไป

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ทำคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการ เจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้าง นายประภาส หิตชัย ทำงานโครงการบุกเบิกปรับถมดินที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน ๕ ไร่ หนึ่งนาเจ็ย ๑.๕๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยแต่งพร้อมบดอัดแน่น ปริมาณดิน ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในราคา ๓๑๐,๐๐๐ บาท โดยในการดำเนินการจ้าง ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่ง ที่ ๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วยนายสุทัศน์ ทองปลอด และผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งในขณะนั้น ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก เป็นประธานกรรมการ และกรรมการตามลำดับ พร้อมทั้งแต่งตั้งนายออสมาน ศิริภานนท์ ตำแหน่งนายช่างโยธา



/เป็นผู้ควบคุม...

เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง โดยในการเข้าดำเนินการทำงานของผู้รับจ้าง นายออสมานในฐานะผู้ควบคุมงานจ้างได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันถึงประธานกรรมการตรวจการจ้าง โดยรายงานว่า ผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ ผู้รับจ้างทำการบุกเบิกบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๕ ไร่ โดยรถบลูโคเซอร์ คนงานจำนวน ๔ คน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ รายงานว่า ผู้รับจ้างทำการปรับสภาพพื้นที่โดยการเผาเศษไม้ และขนไปทิ้งด้วยรถบรรทุก จำนวน ๒ คัน รถขุด ๑ คัน คนงานจำนวน ๔ คน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ รายงานว่า ปรับระดับบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบริเวณด้านหลัง ด้วยรถขุดและทำการเกลี่ยดินมาไว้บริเวณด้านหน้าเพื่อให้สูงตามระดับถนนประมาณ ๑.๔๐ เมตร ด้วยรถบลูโคเซอร์จำนวนคนงาน ๔ คน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ รายงานว่า ทำการปรับระดับบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้ระดับความสูงประมาณ ๑.๔๐ เมตร ด้วยรถบลูโคเซอร์ และทำการยกกระดี่ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดด้วยรถบดในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล คนงานจำนวน ๔ คน และผลงานแล้วเสร็จตามสัญญาและตามใบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานจำนวน ๒ ฉบับ สรุปผลการปฏิบัติงานวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ รายงานว่า บุกเบิกบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยรถบลูโคเซอร์ และทำการขนเศษไม้ทิ้งด้วยรถบรรทุกจำนวน ๒ คัน ส่วนเศษไม้ที่เผาได้ก็ทำการเผาในบริเวณพื้นที่และสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ รายงานว่า ปรับระดับบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมบดอัดและติดตั้งป้ายโครงการ โดยทำการปรับระดับบริเวณที่ทำการให้มีความสูงด้านหน้าประมาณ ๑.๔๐ เมตร และทำการยกกระดี่ที่ตั้งสำนักงานจำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการบดอัดด้วยรถบดทั่วบริเวณโครงการ และติดตั้งป้ายโครงการ โดยในใบรายงานฉบับนี้ นายออสมาน ผู้ควบคุมงาน ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานให้ทราบว่า ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งมีผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นกรรมการตรวจการจ้างอยู่ด้วยนั้น ได้ตรวจรับงานจ้างแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายละเอียดทุกประการ และผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ต่อมา นายสำเนา อินทร์สุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมากในขณะนั้น ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า น่าจะมีการทุจริตเกี่ยวกับงานจ้างดังกล่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ให้



/อำเภอไชยา...

อำเภอไชยาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าข้อร้องเรียนมีมูลความจริง จึงให้ อำเภอไชยาแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และที่ ๑๐๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในกรณีนี้ขึ้น ซึ่งปรากฏว่า คณะกรรมการดังกล่าวรวบรวมพยานหลักฐานเป็นเอกสารทั้งสิ้น ๒๑ รายการ โดยไม่ได้สอบพยานบุคคลใด ๆ ไว้ แต่นำบันทึกปากคำ (ป.ค. ๑๔) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สอบสวนไว้ มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไว้ตรงกันว่าในการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดี ทั้งสองตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของผู้ควบคุมงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยตรวจสอบกับแบบแปลนและข้อกำหนดในสัญญาเป็นรายสัปดาห์ ไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่ ทำงานทุกวัน และไม่สามารถสังเกตข้อบกพร่องได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ดังกล่าวลาดเอียง ทำให้ตรวจสอบปริมาณดินถมลำบาก แต่ผู้ควบคุมงานรายงานว่าเป็นไปตามแบบแปลน สำหรับ นายสุทัศน์ ทองปลอด ซึ่งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจการจ้างชุดเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่า ทำการตรวจสอบหลักฐาน โดยวัดระยะที่ดินจำนวน ๕ ไร่ โดยนำหลักฐานที่ดินพร้อมช่างรังวัดที่ดินกับกรรมการตรวจ การจ้างอีก ๒ คน วัดระยะได้ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบแปลนของช่างควบคุมงานและ ข้อกำหนดในสัญญาเกือบทุกวัน เนื่องจากมีบ้านพักอยู่ใกล้กับบริเวณโครงการ สภาพดินเดิม เป็นเนินเขาลาดชัน การประเมินปริมาณดินจึงทำได้ยาก เนื่องจากชั้นดินเดิมมีสภาพ สูงต่ำไม่เท่ากัน โดยส่วนที่สูงสุดกับต่ำสุดแตกต่างกันประมาณ ๑๒ เมตร และใช้ดุลพินิจ ในการตรวจสอบการตัดดินจากที่สูงลงมาปรับถมบริเวณต่ำสุดให้ได้ระดับ โดยใช้รถตัก และรถบรรทุกขนย้ายดินลงมาถมบริเวณที่ต่ำให้ได้ระดับเท่าแบบแปลน ตรวจสอบดิน ตามปริมาณที่ขนย้ายแล้วนำมาถมบดอัดแน่นในที่ต่ำลงมาครบตามจำนวนปริมาณดิน ซึ่งไม่เหมือนกับการถมดินบดอัดแน่นในพื้นที่ราบ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เสนอรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นต่อประธาน กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ในกรณีดังกล่าว เนื่องจากนายอสมาน ศิริภานนท์ ในฐานะผู้ควบคุมงาน มีบันทึกเสนอ คณะกรรมการตรวจการจ้างว่างานจ้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง แต่จากการตรวจสอบของคณะกรรมการ



/สอบสวน...

สอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปริมาณดินที่ผู้รับจ้างขนย้ายไปปรับถมพื้นที่ไม่ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง โดยขาดหายไป ๔,๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร และมีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเต็มจำนวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อประมาณการดินถมเกรดแต่งพร้อมบดอัดไว้ลูกบาศก์เมตรละ ๒๘ บาท จึงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องสูญเสียเงินจำนวน ๑๒๙,๑๖๔ บาท การกระทำดังกล่าวของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี และยังมีบุคคลอื่น ๆ ที่กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวด้วย สมควรให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ชดใช้คนละ ๑ ส่วนเป็นเงิน ๒๓,๔๒๔.๓๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังเพื่อทำการตรวจสอบกรมบัญชีกลางขอทราบข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๖๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าวใหม่ พร้อมทั้งขอให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยตรวจสอบปริมาณดินถมบริเวณที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบันทึกข้อความ ลำดับที่ สฎ ๐๐๒๓/๑๔๗/๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ รายงานผลการตรวจสอบโดยสรุปว่า จากการสำรวจพื้นที่ระดับการถมดิน และการตัดดินสามารถคำนวณปริมาตรงานได้ คือ งานดินถมประมาณ ๕๖๗ ลูกบาศก์เมตร งานดินตัดประมาณ ๓,๐๕๖ ลูกบาศก์เมตร สำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งขึ้นใหม่ ทำการรวบรวมพยานหลักฐานตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้ว โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนายสุทัศน์ทองปลอด ให้ถ้อยคำยืนยันตามคำให้การเดิมที่เคยให้ไว้ต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๗๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และให้ถ้อยคำเพิ่มเติมตรงกันว่า ในการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว บุคคลทั้งสามตรวจสอบตามรายงานของช่างควบคุมงานและไปตรวจสอบด้วยสายตาแล้ว เห็นว่าปริมาณดินถูกต้องตามรายงานของช่างควบคุมงานและของโครงการ คณะกรรมการดังกล่าวจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ เสนอรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก โดยมีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดชุดก่อน ยกเว้นจำนวนเงินค่าเสียหายที่ผู้กระทำละเมิดแต่ละคนจะต้องชดใช้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งแตกต่างกันเนื่องจากผู้มีส่วนกระทำละเมิดในกรณีดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๕ เรียกให้ผู้กระทำละเมิดกรณีดังกล่าว



/ซึ่งรวมทั้ง...

ซึ่งรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองชุดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามผลการสอบสวนนั้น พร้อมทั้งได้ส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวและผลการตรวจสอบปริมาณดินของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปให้กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ต่อมากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๑๗๔๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดในกรณีนี้ โดยรับฟังข้อเท็จจริงจากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดที่รายงาน ว่า คณะกรรมการตรวจสอบสภาพดินเดิมและบริเวณขนย้ายดินไปปรับถมบริเวณเดียวกันในพื้นที่ ๕ ไร่ พบว่า ปริมาณดินที่ขนย้ายมีเพียง ๖,๕๘๗ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปริมาณดินขนย้ายที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง (ปริมาณ ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ประมาณ ๔,๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร และประมาณราคาดินถมเกรดแต่งพร้อมบดอัด ลูกบาศก์เมตรละ ๒๘ บาท คิดเป็นค่าเสียหายเป็นเงิน ๑๒๙,๑๖๔ บาท ซึ่งการพิสูจน์ความเสียหายของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าวข้างต้นสมเหตุสมผลปราศจากข้อสงสัยและน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นพยานยืนยันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิด ส่วนผลการตรวจสอบของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น กรมบัญชีกลางเห็นว่า วิธีการคำนวณของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบโดยการวัดขนาดของพื้นที่และวัดความสูงต่างของดินเดิมกับดินถมโดยใช้กล้องระดับ ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากดินมีการบดอัดไม่เท่ากัน โดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คำนวณปริมาณดินได้ ๓,๖๒๓ ลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปริมาณดินตามสัญญาจ้าง ๗,๕๗๗ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นเงินสูงถึง ๒๑๒,๑๕๖ บาท อาจเกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ไม่นำผลการคำนวณของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาพิจารณาเป็นค่าเสียหาย กรมบัญชีกลางมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับจ้างและใบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานโดยละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อสัญญา มิใช่เพียงแค่ตรวจใบรายงานการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อสัญญาหรือไม่ ประกอบกับนายออสมาน ศิริภานนท์ ผู้ควบคุมงานยังเป็นพนักงานใหม่ อยู่ระหว่างฝึกทดลองปฏิบัติราชการ สมควรที่จะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของโครงการดังกล่าวก่อนมีการรับมอบงานหลังแล้วเสร็จอีกชั้นหนึ่ง แต่หาได้กระทำไม่ กลับเชื่อถือรายงานผู้ควบคุมงานโดยมิได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ พฤติการณ์ดังกล่าวทำให้เชื่อว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างขาดความระมัดระวัง ขาดการตรวจสอบที่ถูกต้องตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเช่นนั้นที่จะต้องให้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็น



/การกระทำ...

การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้รับผิดร้อยละ ๖๐ ของความเสียหาย ๑๒๙,๑๖๔ บาท คิดเป็นจำนวนเงิน ๗๗,๔๕๘.๔๐ บาท โดยให้แต่ละคนรับผิดชอบเป็นส่วนละเท่า ๆ กัน ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีคำสั่งที่ ๕๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ ยกเลิกคำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ พร้อมแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายแก่ ผู้ถูกฟ้องคดี โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินคนละ ๒๕,๘๓๒.๘๐ บาท

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งที่ ๕๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ถูกฟ้องคดีจำนวนเงินคนละ ๒๕,๘๓๒.๘๐ บาท นั้น เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น และข้อ ๔๘ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างงานมีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และ ข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของ ผู้ควบคุมงานแล้วรายงานประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (๒) การดำเนินการ ตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออก ตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจ สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา (๓) โดยปกติให้ตรวจผลงาน ที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือ เฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับมอบให้แก่ผู้รับจ้างหนึ่ง ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุหนึ่งฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานให้ประธานกรรมการบริหารทราบ ในกรณีที่เห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด



/ในสัญญา...

ในสัญญา ให้รายงานประธานกรรมการบริหารผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี (๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยความเห็นแย้งไว้ให้เสนอประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าประธานกรรมการบริหารสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการตาม (๔)

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าการตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบว่าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่ถือเป็นวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ในการกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างนอกเหนือจากมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานอย่างถี่ถ้วนเพื่อเป็นเอกสารประกอบการตรวจการจ้างแล้ว ก็ยังคงมีหน้าที่ตรวจรับงานจ้างตามที่ได้รับจ้างได้มีการส่งมอบงานว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่รับกันว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ออกไปตรวจงานจ้างในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังปฏิบัติงานตามสัญญาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า เมื่อตรวจรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานแล้วไม่มีประเด็นข้อสงสัยจึงไม่ออกไปตรวจงานจ้างตามข้อ ๔๘ (๒) ของระเบียบดังกล่าว โดยในกรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งว่าตามวิสัยและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ใช่รอดูเพียงบันทึกของผู้ควบคุมงานว่าถูกต้องแล้วลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจงานจ้างและจะต้องตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญากรณีที่มีข้อสงสัยสามารถโต้แย้งได้ นั้น ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาตามรายงานการปฏิบัติงานประจำวันของนายออสमानศิริภานนท์ ตำแหน่งนายช่างโยธา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานจ้างได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันถึงประธานกรรมการตรวจการจ้าง โดยรายงานว่า ผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ ผู้รับจ้างทำการบุกเบิกบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๕ ไร่ โดยรถบลูโคเซอร์คนงานจำนวน ๔ คน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ รายงานว่า ผู้รับจ้างทำการปรับสภาพพื้นที่โดยการเผาเศษไม้ และขนไปทิ้งด้วยรถบรรทุกจำนวน ๒ คัน รถขุด ๑ คัน คนงานจำนวน ๔ คน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ รายงานว่า ปรับระดับบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบริเวณด้านหลัง ด้วยรถขุดและทำการเกลี่ยดินมาไว้บริเวณด้านหน้าเพื่อให้สูงตามระดับถนนประมาณ ๑.๔๐ เมตร ด้วยรถ



/บุลโคเซอร์...

บุลโคเซอร์จำนวนคนงาน ๔ คน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๓ รายงานว่า ทำการปรับระดับบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ได้ระดับความสูงประมาณ ๑.๔๐ เมตร ด้วยรถบุลโคเซอร์ และทำการยกระดับที่ตั้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดด้วยรถบด ในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล คนงานจำนวน ๔ คน และผลงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาและตามใบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานจำนวน ๒ ฉบับ สรุปผลการปฏิบัติงานวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๓ รายงานว่า บุกเบิกบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยรถบุลโคเซอร์และทำการ ขนเศษไม้กิ่งด้วยรถบรรทุกจำนวน ๒ คัน ส่วนเศษไม้ที่เผาได้ก็ทำการเผาในบริเวณพื้นที่ ประกอบกับเมื่อพิจารณาสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๓ รายงานว่า ปรับระดับบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อม บดอัดและติดตั้งป้ายโครงการ โดยทำการปรับระดับบริเวณที่ทำการให้มีความสูงด้านหน้า ประมาณ ๑.๔๐ เมตร และทำการยกระดับที่ตั้งสำนักงานจำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อม ทำการบดอัดด้วยรถบดทั่วบริเวณโครงการ และติดตั้งป้ายโครงการ โดยในใบรายงานฉบับนี้ นายออสมาน ผู้ควบคุมงานได้แจ้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานให้ทราบว่า ผู้รับจ้าง ได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว อันจะเห็นได้ว่า ในรายงานการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็น การรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่มีความละเอียดรอบคอบ และมีเหตุอันควรสงสัย โดยในขั้นตอน ของการถมดินระบุเพียงแต่ว่าผู้รับจ้างได้ปรับระดับบริเวณที่ทำการให้มีความสูงด้านหน้า ประมาณ ๑.๔๐ เมตร และทำการยกระดับที่ตั้งสำนักงานจำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อม ทำการบดอัดด้วยรถบดทั่วบริเวณโครงการ โดยผู้ควบคุมงานไม่มีการจดบันทึกเพื่อรายงาน การปฏิบัติงานว่า ในวันที่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างมีรถบรรทุกขนดินเข้ามา จำนวนกี่คัน และแต่ละคันบรรทุกดินจำนวนกี่ลูกบาศก์เมตร เพราะการจดบันทึกและรายงาน ผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดย่อมทำให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับทราบผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละวันได้ว่า ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ถมดินไปแล้วจำนวนกี่ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเป็นพยานหลักฐาน อ้างอิงเพื่อทำการตรวจสอบจำนวนดินในเบื้องต้นได้ว่าขณะนี้การดำเนินงานตามสัญญาจ้าง คืบหน้าและเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองใช้ความ ระมัดระวังในการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็จะเห็น ข้อสงสัยในการรายงานการปฏิบัติงานดังกล่าว และออกไปตรวจงานจ้างเพื่อดูว่าการดำเนินการ ตามสัญญาจ้างเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่ ซึ่งเมื่อ



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้ตรวจพบว่าจำนวนดินตามสัญญาจ้างขาดหายไปถึง ๔,๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร และในส่วนของ การตรวจสอบจำนวนดินโดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบพบว่าจำนวนดินขาดหายไปถึง ๗,๕๗๗ ลูกบาศก์เมตร อันเป็นกรณีที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองตรวจรับงานจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่สัญญาได้กำหนดไว้ โดยแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบปริมาณดินของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดที่แต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ตรวจสอบว่าปริมาณดินหายไป ๔,๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร แต่หลักฐานเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบปริมาณของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าว เป็นเพียงตัวเลขแสดงปริมาณดินถมที่ขาดหายไปที่มีผลต่อการกำหนดค่าความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น และข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบโดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนว่ามีจำนวนดินถมไม่ครบตามสัญญาจ้างจริง ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่รับกันว่าการถมดินของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างที่กำหนดให้ผู้รับจ้างถมดินหนาเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างเนื่องจากการถมดินขาดหายไปจากที่กำหนดในสัญญาจ้าง กรณีจึงเห็นได้ว่าการตรวจรับการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เป็นไปตามข้อ ๔๘ ของระเบียบดังกล่าว เพราะเป็นการตรวจรับการจ้างที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจึงไม่สามารถยืนยันว่าปริมาณดินที่ถมถูกต้องตามสัญญาจ้าง นั้น เห็นว่าโดยหน้าที่แล้วหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าตนไม่สามารถตรวจสอบงานตามสัญญาจ้างดังกล่าวได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ควรที่จะดำเนินการแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าทำการตรวจสอบในการตรวจรับงานจ้างร่วมได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่รัฐ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดการตรวจสอบที่ถูกต้องตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙



/ปัญหาที่...

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองควรจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพียงใด เห็นว่า ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้ สิทธิเรียกร้องให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมีต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างนายประภาส หิตช่วย ทำงานโครงการบุกเบิกปรับถมดินที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน ๕ ไร่ หนึ่งนาเจ็ดยี่สิบ ๑.๕๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยแต่งพร้อมบดอัดแน่น ในราคา ๓๑๐,๐๐๐ บาท โดยในการดำเนินการจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งที่ ๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วยนายสุทัศน์ ทองปลอด และผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก เป็นประธานกรรมการและกรรมการตามลำดับ แต่ในการดำเนินการตามสัญญาจ้างดังกล่าว ปรากฏตามการวินิจฉัยข้างต้นว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบพบว่า จำนวนดินถมตามสัญญาจ้างขาดหายไป ๔,๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร และประมาณราคาดินถมเกรดแต่งพร้อมบดอัด ลูกบาศก์เมตรละ ๒๘ บาท คิดเป็นค่าเสียหายเป็นเงิน ๑๒๙,๑๖๔ บาท และในส่วนของการตรวจสอบจำนวนดินถมโดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบพบว่าจำนวนดินขาดหายไป ๗,๕๗๗ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรมบัญชีกลางมีความเห็นว่า วิธีการคำนวณของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบโดยการวัดขนาดของพื้นที่และวัดความสูงต่ำของดินเดิมกับดินถมโดยใช้กล้องระดับ ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากดินมีการบดอัดไม่เท่ากัน โดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคำนวณปริมาณดินได้ ๓,๖๒๓ ลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปริมาณดินตามสัญญาจ้าง ๗,๕๗๗ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นเงินสูงถึง ๒๑๒,๑๕๖ บาท อาจเกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลางจึงไม่นำผลการคำนวณของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาพิจารณาเป็นค่าเสียหาย กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรให้นายสุทัศน์ ทองปลอดและผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบร้อยละ ๖๐ ของความเสียหาย ๑๒๙,๑๖๔ บาท คิดเป็นจำนวนเงิน ๗๗,๔๕๘.๔๐ บาท โดยให้แต่ละคนรับผิดชอบเป็นส่วนละเท่า ๆ เป็นจำนวนเงินคนละ ๒๕,๘๓๒.๘๐ บาท อันจะเห็นได้ว่าการกำหนดค่าสินไหมทดแทนของกรมบัญชีกลางได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยได้พิจารณาถึงบทบัญญัติตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งที่ ๕๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙



/เมษายน...

เมษายน ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินคนละ ๒๕,๘๓๒.๘๐ บาท
จึงขอด้วยกฎหมาย ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๕๐/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับเป็นให้ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

นายไพบูลย์ เสียงก้อง

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายสุเมธ รอยกุลเจริญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชาย งามวงศ์ชน

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสุชาติ มงคลเลิศพล

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : พันเอก วรศักดิ์ อารีเปี่ยม

